Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **001451**
(18 MAR. 2024)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrito a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011 modificado por el Decreto 376 de 2020, y de las asignadas en la Resolución No. 2814 del 04 de diciembre de 2023[1] , el artículo 7° de la Resolución No. 2829 del 05 de diciembre de 2023[2], y

CONSIDERANDO

El artículo 79 de la Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad planificando "*el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados*".

El artículo 8 y el numeral 8 del artículo 95 de la Carta Política señalan como obligación del Estado y de las personas la protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación y la conservación de un ambiente sano; así mismo, el artículo 58 *ibídem* determina que "*la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica".*

Por su parte, la Ley 1333 de 2009 "*por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones*", determina la titularidad de

[1] "Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones"
[2] "Por la cual se designan Coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, creados mediante Resolución No. 002814 de 2023, expedida por la ANLA"

la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: *" toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".*

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA) como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo 3° del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 2814 del 04 de diciembre de 2023, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: "*3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas (…)"*; y *"4. Proyectar, revisar y suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorias, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y*

sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental".

II. Antecedentes relevantes y actuación administrativa

Antecedentes permisivos – Expedientes LAM1801 y LAM6550-00

1. Mediante Resolución No. 758 del 01 de agosto de 2013, la ANLA estableció a ECOPETROL S.A. el Plan de Manejo Ambiental -PMA- para la etapa de operación y mantenimiento de la *Estación Vasconia*, el *Oleoducto Vasconia — CIB* y el *Oleoducto Vasconia — Velásquez*, localizado en los municipios de Puerto Boyacá (departamento de Boyacá), Bolívar, Cimitarra, Simacota, Puerto Parra y Barrancabermeja (departamento de Santander).

2. A través de la Resolución No. 1216 del 16 de octubre de 2014, la ANLA autorizó la cesión parcial de los derechos y obligaciones derivadas de la Resolución No. 758 del 01 de agosto de 2013, a favor de la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.

Adicionalmente, en el artículo 6° *ibidem* se ordenó la a apertura del expediente LAM6550-00 para el *Oleoducto Vasconia — Velásquez*, cuya titularidad continuaba en cabeza de ECOPETROL S.A.

3. Posteriormente, mediante la Resolución No. 894 del 18 de agosto de 2016, emitida en el expediente LAM6550-00, la ANLA autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones derivadas de la Resolución No. 758 del 01 de agosto de 2013, para la operación del Sistema de Transporte de hidrocarburos del *Oleoducto Vasconia - Velásquez*, a favor de la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.

Sumado a lo anterior, en el artículo 8° de la Resolución No. 894 del 18 de agosto de 2016, se ordenó la acumulación del expediente LAM6550-00, correspondiente al Plan de Manejo Ambiental para la operación del Sistema de Transporte de hidrocarburos del *Oleoducto Vasconia — Velásquez*, al expediente LAM1801.

4. A través de la Resolución No. 917 del 29 de agosto de 2016, la ANLA modificó la Resolución No. 758 del 01 de agosto de 2013, en el sentido de otorgar una concesión de aguas subterráneas, entre otros permisos, para el aprovechamiento de recursos naturales renovables.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

5. Mediante Resolución No. 1681 del 29 de diciembre de 2016, la ANLA resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. contra la Resolución No. 917 del 29 de agosto de 2016, en el sentido de aclarar el ítem *viii* del numeral 1 y el numeral 2 del artículo 2° del acto administrativo recurrido.

6. A través de la Resolución No. 389 del 10 de abril de 2017, la ANLA concedió a la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., una prórroga para el cumplimiento de la obligación establecida en el literal i) del numeral 1 del artículo 2° de la Resolución No. 917 del 29 de agosto de 2016.

7. En ejercicio de sus facultades de control y seguimiento ambiental, la ANLA expidió los siguientes actos administrativos, efectuando requerimientos a la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.:

- Auto No. 5455 del 22 de julio de 2019, el cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 7177 del 26 de noviembre de 2018.
- Auto No. 10611 del 04 de noviembre de 2020, el cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 6665 del 29 de octubre de 2020.
- Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 402 del 27 de agosto de 2021, la cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 4732 del 11 de agosto de 2021.
- Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 289 del 31 de mayo de 2022, la cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 2984 del 31 de mayo de 2022.
- Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 465 del 03 de agosto de 2023, la cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 4808 del 03 de agosto de 2023.
- Auto No. 11074 del 27 de diciembre de 2023, el cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 8968 del 18 de diciembre de 2023.

Antecedentes sancionatorios – Expediente SAN0006-00-2024

8. A través del memorando No. 20234305281343 del 07 de diciembre de 2023, el anteriormente denominado Grupo Medio Magdalena – Cauca - Catatumbo adscrito a la Subdirección de Seguimiento de Licencias de la ANLA, remitió al

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales el Concepto Técnico No. 8492 del 01 de diciembre de 2023, solicitando evaluar la viabilidad de aplicar la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, respecto a las acciones u omisiones presuntamente constitutivas de infracción ambiental descritas en el referido concepto.

III. Caso concreto

Procede esta Autoridad Nacional a exponer el hecho por el cual se ordena el inicio de la actuación sancionatoria en contra de la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., el cual encuentra su origen en el análisis efectuado por el Grupo Medio Magdalena – Cauca - Catatumbo en el Concepto Técnico No. 8492 del 01 de diciembre de 2023, remitido al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales a través del memorando No. 20234305281343 del 07 de diciembre de 2023.

Así, dicho concepto sustenta la decisión que se adopta por el presente acto administrativo y el hecho al cual se circunscribe es el siguiente:

- No presentar para las vigencias correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017, los soportes documentales que permitiesen verificar la realización de monitoreos de fauna, en los cuales se analizara i) la calidad del hábitat a lo largo del tiempo y la permanencia de las especies y ii) si las actividades afectaban de manera positiva o negativa a las comunidades.

  Acorde con lo anterior, el despacho encuentra que para la fecha de verificación de la citada conducta, la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., presuntamente había desatendido la normativa ambiental que se expone a continuación:

  - La Ficha SM-5 *Seguimiento y monitoreo de la fauna*, establecida en el numeral 4 del artículo 1° de la Resolución No. 758 del 01 de agosto de 2013:

    "(…) ***ARTÍCULO PRIMERO. -*** *Establecer Plan de Manejo Ambiental — PMA a la empresa ECOPETROL S.A., identificada con el NIT. 89999068-1, para la etapa de operación y mantenimiento de la Estación Vasconia, el Oleoducto Vasconia — CIB y el Oleoducto Vasconia — Velásquez, localizado en los municipios de Puerto Boyacá (Departamento de Boyacá), Bolívar, Cimitarra, Simacota, Puerto Parra y Barrancabermeja (Departamento de Santander), por lo expuesto en la parte motiva:*

    (…)

    4. Para la fase de operación y mantenimiento de los Oleoductos Vasconia — CIB y Vasconia — Velásquez los siguientes programas de seguimiento y monitoreo:

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

MEDIO	***FICHA***	***CONTENIDO***
(…)	*(…)*	*(…)*
BIOTICO	*SM-5*	*Seguimiento y Monitoreo de la Fauna*
(…)	*(…)*	*(…)*

(…)"

En lo que corresponde a la precitada disposición, es menester señalar a manera de contexto que la ANLA a través de la Resolución No. 1216 del 16 de octubre de 2014, autorizó la cesión parcial de los derechos y obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la Resolución No. 758 del 01 de agosto de 2013, a favor de la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.

Así, el artículo 3° de la Resolución No. 1216 del 16 de octubre de 2014, estableció dentro de sus determinaciones, las siguientes:

"(…) ***ARTÍCULO TERCERO. -*** *Tener como titular a la empresa CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., de los derechos y obligaciones consagradas en el Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución 0758 del 01 de agosto de 2013, modificada por la Resolución 1121 del 12 de noviembre de 2013, para la operación y mantenimiento del sistema de transporte de hidrocarburos correspondientes a la Estación Vasconia y al Oleoducto Vasconia - CIB, así:*

(…)

3. Actos Administrativos.

La empresa CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., será responsable de:

3.1. Resolución 758 del 1 de agosto de 2013:

a) Numerales (…) 4 del Artículo Primero.

(…)"

Sumado a lo anterior, es importante señalar también que a través de la Resolución No. 894 del 18 de agosto de 2016, la ANLA determinó autorizar la cesión total del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución No. 758 del 01 de agosto de 2013, a favor de la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, asumiendo esta última, todos los derechos y obligaciones derivados del citado instrumento.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Efectuadas las anteriores precisiones de índole contextual, prosigue el despacho a continuar con la discriminación de las disposiciones ambientales presuntamente desatendidas.

- El numeral 8 del artículo 5° del Auto No. 5455 del 22 de julio de 2019:

*"(…) **ARTÍCULO QUINTO**. Requerir a la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., titular del Plan de Manejo Ambiental del proyecto "Adecuación de la Estación Vasconia y Oleoducto Vasconia-CIB", para que en el término de tres (3) meses contados a partir del día siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo, presente ante esta Autoridad Nacional copia de los soportes documentales como informes, registros, fotografías que demuestren el cumplimiento de las siguientes obligaciones ambientales:*

(…)

8. Un informe documental, en cumplimiento a la medida 1 de la Ficha SM-5 Seguimiento y monitoreo de la fauna, donde se permita verificar la realización de los monitoreos de fauna, con el fin de:

a. Evaluar la calidad del hábitat a lo largo del tiempo y la permanencia de las especies.

b. Establecer si las actividades afectan de manera positiva o negativa a las comunidades.

(…)"

- Los literales a y b del numeral 8 del artículo 1° del Auto No. 16011 del 04 de noviembre de 2020:

*"(…) **ARTÍCULO PRIMERO**. Reiterar a la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A, titular del Plan de Manejo Ambiental establecido a través de la Resolución 758 de 1 de agosto de 2013, para el proyecto "ESTACIÓN VASCONIA, EL OLEODUCTO VASCONIA — CIB Y EL OLEODUCTO VASCONIA — VELÁSQUEZ", el cumplimiento de las siguientes obligaciones y/o requerimientos establecido(a)s en los actos administrativos que se enuncian a continuación:*

(…)

8. Presentar, en cumplimiento de la medida 1 de la Ficha SM-5 Seguimiento y monitoreo de la fauna y del numeral 8 del artículo quinto del Auto 5455 del 22 de julio de 2019, donde se analice lo siguiente:

a. La calidad del hábitat a lo largo del tiempo y la permanencia de las especies.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

b. Si actividades afectan de manera positiva o negativa a las comunidades. (…)"

- El requerimiento 6 del Acta No. 289 del 31 de mayo de 2022:

"(…)

REQUERIMIENTO No. 6 Concepto Técnico	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***Requerimiento definitivo.***
Presentar un informe documental en cumplimiento de la medida 1 de la Ficha Líneas SM-5 Seguimiento y monitoreo de la fauna, donde se analice lo siguiente: *a. La calidad del hábitat a lo largo del tiempo y la permanencia de las especies.* *b. Si las actividades afectan de manera positiva o negativa a las comunidades.* *Lo anterior en cumplimiento del numeral 8 del artículo quinto del Auto 5455 del 22 de julio de 2019 y de los literales a, b del numeral 8 del artículo primero del Auto 6011 del 04 de noviembre de 2019.*	*La sociedad indica que, si se dio respuesta al requerimiento ya que se entregó información, que para la Autoridad Nacional puede ser insuficiente, pero se entregó un informe en Excel y por ello el requerimiento debe ser revisado y producto del seguimiento.* *La ANLA manifiesta que en la ficha se solicita la evaluación del hábitat como acción a desarrollar y en la información presentada no se encuentra el soporte correspondiente.*	*Se mantiene el requerimiento como definitivo.*

(…)"

Así las cosas, en lo que atañe al hecho previamente señalado, en el Concepto Técnico No. 8492 del 01 de diciembre de 2023, se exponen los siguientes hallazgos:

"(…) ***5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS***

(…)

JUSTIFICACIÓN *La no presentación de los soportes documentales que demuestren el cumplimiento de la ficha Líneas SM-5 Seguimiento y monitoreo de la fauna, lo cual ha sido requerido en varios*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

seguimiento, conlleva a concluir que la Sociedad no ejecutó los monitoreos anuales de fauna silvestre establecidos en la Ficha para los años 2015, 2016 y 2017; los cuales permiten realizar el seguimiento a la calidad del hábitat a lo largo del tiempo y la permanencia de especies de fauna silvestre, con el fin de establecer si las actividades del proyecto afectan de forma negativa a las comunidades animales.

La falta de esta información no le ha permitido a la Autoridad Nacional realizar un efectivo control y seguimiento ambiental al desarrollo de las actividades del Proyecto para identificar cambios en el hábitat y en las especies de fauna silvestre a lo largo del tiempo.

(…)

Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas	***Justificación***
Ficha SM-5 Seguimiento y monitoreo de la fauna autorizada en el numeral 4 del artículo primero de la Resolución 758 del 1 de agosto de 2013: *Se evaluará la calidad del hábitat a lo largo del tiempo y la permanencia de especies de fauna silvestre, con el fin de establecer si las actividades del proyecto afectan de forma negativa a las comunidades animales.* *Este aspecto será desarrollado mediante la realización de monitoreos en especies o grupos de fauna silvestre, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:* *Se debe tomar como punto de partida los listados de especies registradas en la línea base de la actualización del plan de manejo del Sistema de transporte de hidrocarburos Vasconia CIB y Vasconia-Velásquez, lo cual permitirá hacer comparaciones entre las condiciones originales, tanto de las especies como de las características del hábitat, las densidades poblacionales, y sus variaciones a través del tiempo.* *Los monitoreos de especies o grupos de fauna silvestre contemplarán los siguientes aspectos:* *1) Selección de especies indicadoras de calidad del hábitat: se podrán seleccionar especies asociadas a ecosistemas terrestres o acuáticos, y que sean sensibles a los cambios del ambiente, como por ejemplo aves, murciélagos, reptiles o anfibios. La composición y abundancia de las comunidades de estos grupos pueden mostrar variaciones cuando son sometidos a modificaciones de su ambiente, y por tanto indicar que su hábitat ha sido alterado.* *2) Selección de sitios de muestreo: la selección de sitios dependerá de las áreas donde se hayan realizados labores de reforestaron o*	*Esta Autoridad Nacional realizó seguimiento a los ICA 9 (enero a diciembre de 2015), ICA10 (enero a diciembre de 2016) e ICA 11(enero a diciembre de 2017), concluyendo que la sociedad CENIT S.A.S no presentó los soportes que permitan verificar la ejecución de monitoreos de fauna, con el finde evaluar la calidad del hábitat a lo largo del tiempo y la permanencia de las especies y establecer si las actividades afectan de manera positiva o negativa a las comunidades y, por tanto, se generó un incumplimiento de la medida 1 de la FichaSM-5 Seguimiento y monitoreo de la fauna.* *Frente a lo anterior, esta Autoridad Nacional estableció que el titular no aportó los soportes que permitan dar cumplimiento a la obligación y solicitó los soportes que evidencien su complimiento.* *Posteriormente, en el ICA 12 e ICA 13 la Sociedad mencionó que para la fecha se estaba adelantando el vehículo contractual para dar alcance a este requerimiento. Frente a lo anterior, esta Autoridad Nacional estableció que el titular no aportó los soportes que permitan dar cumplimiento a la obligación y fue necesario reiterarla.* *Por último, en el ICA 16 la Sociedad presentó frente al cumplimiento de la presente obligación el informe corresponde al monitoreo de fauna ejecutado en 2021, el cual no permite a esta Autoridad Nacional evaluar la calidad del hábitat a lo largo del tiempo y la permanencia de las especies, ni establecer si las actividades afectan de manera positiva o negativa a las comunidades, para el periodo comprendido entre 2015, 2016 y 2017, impidiendo que se pueda hacer el respectivo seguimiento.*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Obligaciones de Actos Administrativos o Normas Incumplidas	***Justificación***
compensación y aquellos ecosistemas estratégicos identificados en la línea base del presente estudio. *3) Periodicidad de los muestreos: los monitoreos de fauna deberán realizarse por lo menos una vez al año. Cada muestreo tendrá la duración necesaria (y equivalente a la desarrollada en el PMA) para asegurar que la información recopilada sea representativa, comparable y que se ha registrado más del 80% de la riqueza estimada para el área.* *La realización de los muestreos contará con la participación de algunos miembros de la comunidad del área de influencia directa. Así mismo, los resultados obtenidos serán divulgados a la comunidad y se incorporarán a las charlas ambientales, permitiendo que la información suministrada se mantenga actualizada.* *Una vez se conozcan los resultados de estos estudios, que serán incluidos dentro de los informes de cumplimiento ambiental, que son remitidos a la autoridad ambiental, esta evaluará la pertinencia de las medidas de protección de fauna silvestres y aprobará o solicitará ajustes.*	*El cumplimiento de la obligación ha sido reiterado en el numeral 8 del artículo quinto del Auto 5455 del 22 de julio de 2019, en los literales a y b del numeral 8 del artículo primero del Auto 16011 del 04 de noviembre de 2020 y en el requerimiento 6 del Acta 289 del 31 de mayo de 2022.*
Numeral 8 del artículo quinto del Auto 5455 del 22 de julio de 2019: *(…)*	
Literales a y b del numeral 8 del artículo primero del Auto 16011 del 04 de noviembre de 2020 *(…)*	
Requerimiento 6 del Acta 289 del 31 de mayo de 2022 *(…)*	

(…)"

Acorde a lo expuesto, es dable concluir entonces que la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, al parecer, para las vigencias correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017, no habría presentado los soportes documentales que permitiesen verificar la realización de monitoreos de fauna, en los cuales se analizara i) la calidad del hábitat a lo largo del tiempo y la permanencia de las especies y ii) si las actividades afectaban de manera positiva o negativa a las comunidades, conforme las evidencias consignadas en el Concepto Técnico No. 8492 del 01 de diciembre de 2023.

IV. Incumplimiento a los actos administrativos.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

De acuerdo con lo anterior se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considera necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

V. Incorporación de documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de las conductas materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

1. Resolución No. 758 del 01 de agosto de 2013.
2. Resolución No. 1216 del 16 de octubre de 2014.
3. Radicado No. 2016015960-1-000 del 31 de marzo de 2016.
4. Resolución No. 894 del 18 de agosto de 2016.
5. Resolución No. 917 del 29 de agosto de 2016.
6. Resolución No. 1681 del 29 de diciembre de 2016.
7. Radicado No. 2017023436-1-000 del 31 de marzo de 2017.
8. Resolución No. 389 del 10 de abril de 2017.
9. Radicado No. 2018033948-1-000 del 22 de marzo de 2018.
10. Radicado No. 2019103249-1-000 del 19 de julio de 2019.
11. Auto No. 5455 del 22 de julio de 2019, cuyo fundamento técnico fue el Concepto Técnico No. 7177 del 26 de noviembre de 2018.
12. Radicado No. 2020089649-1-000 del 08 de junio de 2020.
13. Auto No. 10611 del 04 de noviembre de 2020, cuyo fundamento técnico fue el Concepto Técnico No. 6665 del 29 de octubre de 2020.
14. Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 402 del 27 de agosto de 2021, la cual tuvo como sustento técnico el Concepto Técnico No. 4732 del 11 de agosto de 2021.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

15. Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 289 del 31 de mayo de 2022, la cual tuvo como sustento técnico el Concepto Técnico No. 02984 del 31 de mayo de 2022.
16. Radicado No. 2023064190-1-000 del 28 de marzo de 2023.
17. Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 465 del 03 de agosto de 2023 la cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 04808 del 03 de agosto de 2023.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental en contra de la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, con NIT. 900.531.210 - 3, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las demás consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. El expediente SAN0006-00-2024 estará a disposición de la investigada y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. Incorpórese a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite V. *"Incorporación de documentos"* de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, incorporar al expediente SAN0006-00-2024, copia integra de cada uno de los documentos enlistados en el numeral V. *"Incorporación de documentos*" de esta providencia.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente acto administrativo a la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, con NIT. 900.531.210 - 3, a través de su representante legal o quien haga sus veces, de conformidad con los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar el presente acto administrativo a la a Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero - Energéticos y Agrarios, de conformidad con el inciso 3° del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 18 MAR. 2024

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

CONSTANZA PANTOJA CABRERA
CONSTANZA PANTOJA CABRERA
CONTRATISTA

LEIDY ALEJANDRA VARGAS CALDERON
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Expediente No. SAN0006-00-2024
Concepto Técnico No. 8492 del 01 de diciembre de 2023
Fecha:25 de enero de 2024

Proceso No.: 20241420014515

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad